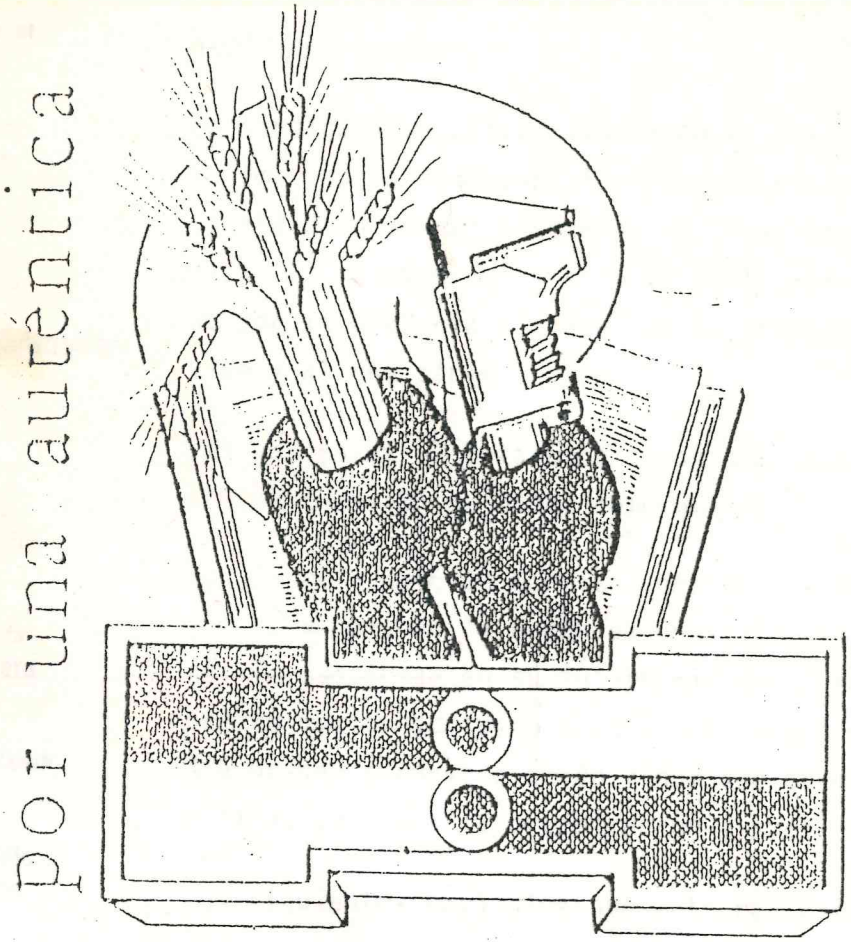
ESTATUTOS

DEL

SINDICATO UNICO DEL PERSONAL ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO.

comunidad universitaria



1975

sindicato único del personal académico de la universidad autónoma de querétaro

registro núm. 5-207

av. 5 de mayo núm. 75, ote.
querétaro, qro., méxico

retario general:
iano amaya serrano

ajo y conflictos:
stín pacheco cárdenas
aro arreola valdéz

nzas:
. dolores cabrera m.

as y acuerdos:
ncisco perusquía m.

hilleres:
erto llaca vázquez
jandro obregón a.

las artes:
pe de las casas
. elena cisneros v.

ıtabilidad y administración:
bel rubio ocejo
olás ruiz flores

echo:
n francisco durán
ia alcántara magos

ermería:
a urbiola basaldúa
na sánchez cabrera

mas:
juel cervantes atkins

eniería:
ús pérez hermosillo
olfo magnus galán

mica:
muñoz licea
cia mercado díaz

cología:
ar fernández requena
quiel rincón frías

C o m p a ñ e r o :

La dimensión de la vida radica en su continuidad, la del individuo en disfrutarla en su integridad; pero la historia del hombre que vive conscientemente, se finca en la transformación que logre realizar de lo que le rodea mediante la lucha solidaria con sus semejantes a fin de hacer de la vida un existir armónico y humano.

El sindicalismo universitario no es por lo tanto una moda, es la emergencia fundamental de una conciencia de trabajo y de igualdad en la participación y creación de los bienes de la vida. El maestro universitario está profundamente comprometido con la historia a traves de su arraigo con el pueblo donde vive y al que sirve.

Los presentes " Estatutos " son una pauta para nuestra militancia en razón de estos compromisos.

La presente edición contiene básica y esencialmente los conceptos aprobados en la Asamblea Constitutiva de nuestro Sindicato. Se conservan en su integridad los " Principios Generales " puesto que constituyen nuestra declaración de principios que dió origen a nuestra unión y que son además de primordial significación para la organización y nuestro actuar permanente.

Los siguientes capítulos que integran este documento, son en esencia los conceptos que aprobó la Asamblea Constitutiva, se amplió y precisó su contenido, se reorganizó la secuencia de los capítulos dando a todo el documento una forma más coherente.

sindicato único del personal académico de la universidad autónoma de querétaro

registro núm. 5-207

av. 5 de mayo núm. 75, ote.
querétaro, qro., méxico

etario general:
ano amaya serrano

ajo y conflictos:
stín pacheco cárdenas
ro arreola valdéz

nzas:
dolores cabrera m.

as y acuerdos:
icisco perusquía m.

hilleres:
erto llaca vázquez
jandro obregón a.

las artes:
pe de las casas
. elena cisneros v.

ntabilidad y administración:
ael rubio ocejo
olás ruiz flores

recho:
n francisco durán
nia alcántara magos

fermería:
sa urbiola basaldúa
na sánchez cabrera

omas:
iguel cervantes atkins

genieria:
sús pérez hermosillo
dolfo magnus galán

ímica:
is muñoz licea
ticia mercado díaz

sicología:
ísar fernández requena
zequiel rincón frías

Sometemos a tu cuidadosa consideración todo el documento agradeciendo nos envíes por escrito tus observaciones las que mejorarán y acrecentarán las perspectivas de juicio para la edición definitiva. Te ruego nos las hagas llegar antes del último día de junio del presente.

Querétaro, Qro., 15 de mayo de 1976.

Por una auténtica comunidad universitaria.

Mariano Amaya Serrano
Secretario General.

S U P A U A Q .

ESTATUTOS DEL SINDICATO UNICO DEL PERSONAL ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO.

S. U. P. A. U. A. Q.

CAPITULO PRIMERO.

PRINCIPIOS GENERALES

ARTICULO 1o. PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD.

La unión solidaria de los trabajadores es la base primordial del éxito en la lucha por la defensa de sus legítimos intereses y derechos. Por lo mismo:

a) EL PERSONAL ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO nos constituimos en SINDICATO, con el fin de estudiar, mejorar y defender nuestros intereses.

b).-Buscaremos para tal fin la unidad de todo el personal académico de todas las Escuelas e Institutos que forman la U.A.Q.

c) Estaremos unidos con los organismos sindicales y similares existentes en los centros de enseñanza media y superior de la Nación, en todo lo concerniente a la defensa de la educación y la autonomía de estos centros de cultura.

d) Seremos solidarios en la lucha de todos los trabajadores por sus reivindicaciones humanas y económicas, por la libertad sindical, así como en las luchas democráticas y en los anhelos de justicia social del pueblo mexicano.

ARTICULO 2o. PRINCIPIO DE LIBERTAD DE ASOCIACION.

En virtud del principio de asociación profesional consignado en la fracción XVI del apartado A del artículo 123 constitucional, estimamos que el constituir un SINDICATO DE PERSONAL ACADEMICO dentro de la U.A.Q., es un derecho social que tiene como objeto luchar por el mejoramiento de nuestras condiciones humanas y económicas, la defensa de nuestros derechos en las relaciones laborales y académicas que desempeñamos dentro de la U.A.Q.

ARTICULO 3o. PRINCIPIO DE AUTONOMIA.

Sostenemos que la AUTONOMIA es una libertad esencial a la Universidad y que constituye el principio que sustenta la vida

intelectual y la educación media y superior en el País.

Por lo tanto, defendemos la autonomía administrativa y académica de nuestro centro cultural mediante:

a) La libertad de gobierno de nuestra Universidad sin la ingerencia del poder público.
b). La libertad de cátedra e investigación.
c) La inviolabilidad de los recintos universitarios.
d) La ineludible obligación del poder público de proveer los medios económicos necesarios a la U.A.Q.
e) La defensa de nuestro centro de enseñanza de toda agresión que amenace estos valores.

ARTICULO 4o. PRINCIPIO DEMOCRATICO.

Respetando la libre voluntad de los agremiados en nuestro sindicato, aceptamos la constitución de los órganos legítimos de su gobierno, la estructura y funcionamiento de nuestro organismo sindical, así como la libre militancia de sus miembros, con igualdad de derechos y obligaciones, sin importar diferencias sociales, políticas o ideológicas de cualquier naturaleza.

ARTICULO 5o. PRINCIPIO DE REPRESENTACION.

Todos los miembros del SINDICATO ejercitaremos nuestro derecho de elegir libremente a nuestros genuinos representantes.

ARTICULO 6o. PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA.

Así como la autonomía es una libertad esencial para la Universidad, de la misma manera postulamos una total independencia de nuestro SINDICATO frente a:

a) El Estado y las Autoridades Universitarias.
b) Cualquier partido político, confesión religiosa o facción, preservando el principio de solidaridad con los trabajadores, en especial con el personal administrativo de nuestra Universidad.

ARTICULO 7o. PRINCIPIO DE TRANSFORMACION.

Defenderemos la reforma, renovación y cambio de la estructura educativa, incluyendo la democratización de nuestras instituciones de enseñanza media y superior, mediante la transformación de los sistemas administrativos, académicos y jurídicos. Lo que implica: la participación activa de los profesores, estudiantes y trabajadores en la ampliación de los beneficios de la educación media y superior del pueblo.

ARTICULO 8o. PRINCIPIO DE ADECUACION HISTORICA.

La función de los centros de enseñanza superior y media, como creadores de cultura, ciencia y tecnología, deben responder a las necesidades históricas y sociales, evitando convertirse en instrumentos de dominio en beneficio de las clases do

minantes y de explotación de los menos favorecidos. Tenemos conciencia de formar servidores y no explotadores del pueblo.

ARTICULO 9o. PRINCIPIO DE DEFENSA DE LA CULTURA.

Propugnamos la universalidad de la cultura y defendemos sus prerrequisitos de libertad de investigación, de expresión y discentimiento.

ARTICULO 10o. PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD.

El personal académico tiene la responsabilidad de la eficiente capacitación profesional de los estudiantes. Es compromiso ineludible del SINDICATO UNICO DEL PERSONAL ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO desarrollar su trabajo académico y sus relaciones con los estudiantes, en tal forma que éstos reciban el máximo de beneficios en su preparación previa como profesionistas conscientes del papel que desempeñarán en la sociedad.

CAPITULO SEGUNDO.

DISPOSICIONES GENERALES.

ARTICULO 11. CONSTITUCION Y DENOMINACION.

De conformidad con los principios generales que anteceden y de acuerdo con el Acta Constitutiva del 29 de noviembre de 1974, se constituye en el edificio de la Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro el "SINDICATO UNICO DEL PERSONAL ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO", cuyas siglas son: "S.U.P.A.U.A.Q.".

ARTICULO 12. DOMICILIO.

El domicilio legal del Sindicato Unico del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro es la ciudad de Querétaro, Qro.,(Provisionalmente, 16 de Septiembre 73 Ote.).

ARTICULO 13. DURACION.

La duración del S.U.P.A.U.A.Q. será indefinida y sólo podrá ser disuelto mediante el acuerdo mayoritario de la Asamblea General o cuando cuente con menos de 20 socios activos.

ARTICULO 14. OBJETIVOS Y PLAN DE ACCION.

El S.U.P.A.U.A.Q. se propone como objetivos y como plan de acción la PROTECCION y la SUPERACION en todos los órdenes de los trabajadores académicos sindicalizados, así como la DEFENSA y PARTICIPACION ACTIVA EN LAS REFORMAS EDUCATIVAS.

I-PROTECCION.

La protección que el S.U.P.A.U.A.Q. brindará a sus agremiados se entenderá principalmente como:

a) Preservación y ampliación de sus conquistas laborales.
b) Mejoramiento y defensa de sus intereses económicos mediante la firma de un Contrato Colectivo. Dicho Contrato ha de contemplar la nivelación y aumento de los salarios en un nivel que satisfaga decorosamente sus necesidades reales, garantías igualmente justas en cuanto a un tabulador salarial equilibrado, computación de horas extras, primas de antigüedad, indemnización por despido, condiciones de jubilación, etc.

c) Aprovechamiento adecuado de su tiempo de trabajo mediante el equilibrio de las horas dedicadas a la enseñanza oral, la investigación, el asesoramiento didáctico, la corrección de trabajos y la propia preparación especializada del trabajador académico.

Para ello el S.U.P.A.U.A.Q. llevará a cabo todas las acciones necesarias que tiendan a hacer efectivos sus derechos y la ampliación de las prerrogativas que las diversas leyes, disposiciones y convenios conceden a los trabajadores.

(II) SUPERACION.

También el S.U.P.A.U.A.Q. se propone la superación del trabajador académico sindicalizado en los siguientes niveles:

a) Académico. Se buscará la participación permanente del personal académico en la realización de los planes y programas de educación media y superior; se propondrán sistemas de capacitación permanentes y se pugnará por la profesionalización de la enseñanza mediante la formación de un profesorado de carrera en la enseñanza media y superior; se luchará por la implantación de un sistema local, nacional e internacional de intercambio académico de profesores e investigadores.

b) Cultural. Se tratará por todos los medios que el personal académico se supere culturalmente en los campos humanístico, científico y artístico en todas sus manifestaciones.

c) Social-familiar. Se establecerán los servicios sociales para el trabajador académico y su familia (I.M.S.S., I.S.S.S.T.E seguro de vida, vivienda - INFONAVIT-, etc.); se procurará la adquisición de inmuebles, tanto para vivienda, como para el fomento de actividades recreativas, etc.

d) Sindical. Se fomentará la capacitación sindical del personal académico estableciendo centros de estudio, ciclos de conferencias, etc., donde se eleve la conciencia política y la comprensión de los problemas económicos y sociales. Del mismo modo se intercambiarán experiencias con otros sindicatos similares.

III. DEFENSA Y PARTICIPACION ACTIVA EN LAS REFORMAS EDUCATIVAS.

Por último, el S.U.P.A.U.A.Q. no deberá permanecer al margen de la problemática educacional del País y del Estado, por lo que procurará:

a) La defensa permanente de las Universidades, su autonomía y el replanteamiento continuo de sus objetivos.

b) Impulso a la educación crítica, a la participación democrática de maestros y alumnos y acceso efectivo de las clases populares a la educación superior.

c) Implantación de sistemas nacionales de educación media y superior que sean iguales o equivalentes.

d) El acceso del trabajador académico al uso de los medios masivos de difusión, como instrumentos de cultura y educación para el pueblo.

ARTICULO 15°.

Para llevar a la práctica estas disposiciones generales, el S.U.P.A.U.A.Q. ejercerá los derechos y recursos que la Constitución General de la República consagra: la lucha sindical organizada e independiente, la huelga, la suspensión de labores, el mítin, la manifestación pública y, en general, todos los medios de lucha propios de la clase trabajadora.

CAPITULO TERCERO

DE LOS MIEMBROS DEL SINDICATO

ARTICULO 16°

Son miembros del S.U.P.A.U.A.Q.:
a) Todos aquellos que prestan sus servicios como personal académico dentro de la U.A.Q. y que hayan suscrito el Acta Constitutiva del Sindicato, independientemente de que su forma de contratación pueda ser modificada posteriormente.

b) Todas aquellas personas que configuren el personal académico de la U.A.Q., cualquiera que sea el carácter actual de su contratación, y que formulen su solicitud de afiliación al S.U.P.A.U.A.Q.

c) Así mismo, todas aquellas personas que integren el personal académico de la U.A.Q. y que ingresen posteriormente, cualquiera que sea su forma de contratación y que deseen pertenecer al S.U.P.A.U.A.Q.

ARTICULO 17°

La afiliación al S.U.P.A.U.A.Q. es personal y voluntaria. Cualquier miembro podrá retirarse del Sindicato en el momento en que exprese, por escrito, su voluntad de hacerlo; sin que esto afecte su situación laboral.

ARTICULO 18°

El Sindicato es UNICO, en el sentido de que acepta y ampara a todo el personal académico al servicio de la U.A.Q., independientemente de niveles y categorías académicas.

ARTICULO 19°

Los miembros del S.U.P.A.U.A.Q. tendrán cualquiera de estas tres categorías:

a) Socios activos,
b) Socios en licencia y
c) Socios no activos

DE LOS MIEMBROS ACTIVOS

DERECHOS Y OBLIGACIONES

ARTICULO 20°

Son miembros activos todos aquellos miembros del S.U.P.A.U.A.Q. que están en pleno ejercicio de sus derechos sindicales, incluyendo a quienes por motivo justificado (comisión, beca, licencia) se hallen temporalmente fuera de la U.A.Q., siempre y cuando estén al corriente en sus cuotas sindicales y asistan a las asambleas o nombren representante.

ARTICULO 21°

Son derechos de los miembros activos:

a) Tener voz y voto en las asambleas.
b) Poder ser electos para cualquier puesto sindical.
c) Ser representados y patrocinados por el Sindicato, para la defensa de sus derechos en los problemas que surjan con motivo del trabajo, o ante las autoridades administrativas o jurisdiccionales.
d) Disfrutar de los derechos que obtenga el Sindicato en favor de sus miembros, en la forma y términos del Contrato Colectivo de Trabajo, de convenios o reglamentos, independientemente de los contenidos en estos Estatutos.
e) Participar de todas las ventajas materiales y morales que el Sindicato logre en beneficio de sus miembros.

f) Nombrar defensor y/o defenderse por sí mismos cuando sean juzgados por la Comisión de Honor y Justicia de acuerdo con las facultades que le confieren estos Estatutos.

g) Presentar iniciativas y pedir informes a las autoridades y comisiones del S.U.P.A.U.A.Q.

h) Denunciar las irregularidades de que tuviere conocimiento, en los términos de estos Estatutos, acerca del funcionamiento del Sindicato, así como las violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo y a los Estatutos.

i) Conservar su calidad de socio activo si ha sido separado de su puesto académico injustificadamente, mientras no se falle en definitiva, de acuerdo a las leyes y normas respectivas.

j) Tener acceso y voz en las sesiones de los órganos de gobierno y sus comisiones, sujetos únicamente a los reglamentos internos de éstos.

ARTICULO 22°.

Son obligaciones de los socios activos:

a) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos y acatar las disposiciones y acuerdos del Contrato Colectivo de Trabajo, de las asambleas y demás actos del Sindicato, aún cuando no hubiesen asistido o hubiesen votado en contra de la mayoría.

b) Desempeñar con lealtad los cargos y comisiones para los que hubieran sido elegidos dentro del Sindicato.

c) Asistir con puntualidad a las asambleas (ordinarias y extraordinarias), manifestaciones, mítines o cualquier otro acto cuando sean convocados por las autoridades sindicales correspondientes.

d) Tratar los asuntos de trabajo y conflictos que les afecten por conducto del órgano sindical que corresponda.

e) No aceptar ningún encargo, sea por parte de las autoridades públicas, sea por parte de las autoridades universitarias, que vayan en contra del Sindicato en general o de alguno de sus miembros en particular.

f) No aceptar ascensos, recompensas, cambios o condiciones especiales de trabajo que en alguna forma lesionen los derechos escalafonarios o las condiciones del Contrato Colectivo de Trabajo.

g) Guardar reserva de los asuntos sindicales.

h) No prestar colaboración a grupos, de cualquier índole que sean y cuyos fines sean antagónicos al Sindicato o fomenten la división dentro de éste.

i) Cubrir con puntualidad las cuotas ordinarias y extraordinarias.

k) Informar al órgano sindical correspondiente las violaciones que se cometan al Contrato Colectivo de Trabajo y demás reglamentos, así como a los presentes Estatutos y proporcionar al Comité Ejecutivo los datos generales (domicilio, beneficiarios, etc.) que permitan un registro correcto de todos los miembros del S.U.P.A.U.A.Q.

l) Procurar por todos los medios a su alcance, el engrandecimiento del Sindicato, observando fielmente los objetivos de éste y colaborando activamente en todo aquello que pretenda una mayor justicia social y un mejoramiento de las condiciones de los trabajadores.

DE LOS SOCIOS EN LICENCIA ESPECIAL

ARTICULO 23°

Serán considerados en licencia especial los miembros del Sindicato que se encuentren bajo las siguientes situaciones de hecho o contractuales:

a) El Rector, el Secretario General, el Oficial Mayor, los Jefes de Departamento y el personal administrativo de la Universidad Autónoma de Querétaro.

b) El personal de confianza que se estipule en todo convenio o Contrato Colectivo de Trabajo que presente el Sindicato.

c) Todo miembro del personal académico que haya sido designado o electo para cargos públicos fuera de la U.A.Q.

d) Todo miembro del personal académico que haya sido nombrado para algún cargo de autoridad en otra Institución fuera de la U.A.Q.

e) Todo miembro del personal académico que haya sido comisionado o becado fuera de la U.A.Q., cuando no pueda asistir regularmente a los actos ordinarios y extraordinarios del Sindicato y pagar sus cuotas sindicales.

DE LOS SOCIOS NO ACTIVOS

ARTICULO 24°

Se considerarán como socios no activos, aquellos miembros del S.U.P.A.U.A.Q. que hubiesen incurrido en alguna falta pre-

vista en el capítulo de "Sanciones" y que a juicio de la Comisión de Honor y Justicia, fueren suspendidos temporalmente en sus derechos sindicales.

Igualmente aquellos miembros del S.U.P.A.U.A.Q. que hubiesen solicitado licencia temporal o indefinida, mientras dure ésta.

ARTICULO 25°

Los socios en licencia especial y los no activos reasumirán todos los derechos y obligaciones de los socios activos, una vez cesadas las circunstancias que les hicieron permanecer temporalmente en esa situación frente al S.U.P.A.U.A.Q.

ARTICULO 26°

Los socios no activos no tendrán ni voz ni voto en las Asambleas, aún cuando conserven intactos sus derechos escalafonarios, de antigüedad, de pensión o jubilación y los beneficios que el Sindicato otorgue en forma ordinaria a sus familiares.

DE LA SALIDA DEFINITIVA DEL S.U.P.A.U.A.Q.

Artículo 27°

La calidad de miembro del S.U.P.A.U.A.Q. se pierde:

a) Por renuncia escrita presentada por el interesado.

b) Por expulsión definitiva y sancionada y ratificada por la Comisión de Honor y Justicia y por la Asamblea General.

c) Cuando el interesado rompa voluntariamente toda relación de trabajo con la U.A.Q.

ARTICULO 28°

Al perderse la calidad de miembro del S.U.P.A.U.A.Q., se perderán igualmente los derechos sindicales que establezcan estos Estatutos, aún cuando los derechos laborales continuaran intactos por continuar la persona prestando sus servicios dentro de la U.A.Q.

CAPITULO CUARTO

ESTRUCTURA DEL SINDICATO

DISPOSICIONES GENERALES.

ARTICULO 29°

Los miembros del S.U.P.A.U.A.Q. estarán agrupados por secciones (o delegaciones) , correspondiendo cada sección a cada Escuela o Instituto de los que actualmente o en el futuro integren la U.A.Q. y que libremente decidan afiliarse al S.U.P.A.U.A.Q.

ARTICULO 30°

Para que una sección pueda considerarse debidamente afiliada al S.U.P.A.U.A.Q., se requiere un mínimo de 15 miembros sindicalizados y que habiendo cumplido con las disposiciones de estos Estatutos, sean aceptados por el Comité Ejecutivo Central y por la Asamblea General.

Cuando en una Escuala o Instituto no se alcance el mínimo de miembros requeridos para formar una sección, podrán libremente afiliarse a otra sección, de preferencia a aquella que sea más afín a su propia actividad académica o bien permanecer directamente ligados al Comité Ejecutivo Central mediante el nombramiento de un delegado seccional.

ARTICULO 31°

Siendo la unidad básica del Sindicato la Sección, todas ellas tendrán la misma categoría, tanto en su situación académica como en su filiación sindical, gozando todos los miembros de igualdad de derechos y obligaciones, pudiendo todos ser igualmente elegibles para los cargos sindicales y sintiéndose todos solidaria y fraternalmente responsables de la proyección cultural y sindical del S.U.P.A.U.A.Q. y de la U.A.Q.

DEL SISTEMA Y DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO

ARTICULO 32°

Los órganos de gobierno del S.U.P.A.U.A.Q., en orden jerárquico, son:

a) La Asamblea General.
b) El Consejo Consultivo.
c) El Comité Ejecutivo.
d) Las Asambleas Seccionales.
e) Los Comités Seccionales.

ARTICULO 33°

Para velar por el recto funcionamiento del S.U.P.A.U.A.Q. en las instancias del Consejo Consultivo, del Comité Ejecutivo y de los Comités Seccionales, se constituirán tres Comisiones Autónomas:

a) La Comisión de Honor y Justicia.
b) La Comisión de Vigilancia.
c) La Comisión de Hacienda.

ARTICULO 34°

Además de las Comisiones Autónomas especificadas en el artículo anterior, habrá otras Comisiones sujetas al Comité Ejecutivo y cuyas funciones serán las de asesorar a éste en sus funciones sindicales, técnicas, sociales, culturales, administrativas y jurídicas. En los artículos respectivos se especificarán las posibles funciones de algunas de estas Comisiones.

ARTICULO 35°

La Asamblea General será la máxima autoridad del S.U.P.A.U.A.Q. y estará constituida por todos los miembros afiliados al S.U.P.A.U.A.Q. que tengan la categoría de SOCIOS ACTIVOS.

La Asamblea General se reunirá en forma ordinaria al comenzar cada ciclo académico en la fecha, lugar y conforme al Orden del Día que establezca el Consejo Consultivo. Y en forma extraordinaria, cuando las circunstancias así lo ameriten previa convocatoria del Consejo Consultivo o del Comité Ejecutivo .

En todos los casos, la Asamblea General se sujetará a las disposiciones contenidas en el capítulo de "Asambleas".

ARTICULO 36°

El Consejo Consultivo estará constituido por:

a) El Comité Ejecutivo,
b) La Asamblea de Representantes y/o los Delegados Seccionales y
c) Las Comisiones que el Comité Ejecutivo convoque.

El Consejo Consultivo se reunirá mensualmente en forma ordinaria y extraordinaria cuando así lo considere el Comité Ejecutivo, conforme a las disposiciones contenidas en el capítulo de "Asambleas".

ARTICULO 37°

El número de miembros, la forma de elección, la especificidad de funciones y la duración de éstas, los derechos y las obligaciones de todos lor órganos de gobierno y de las comisiones, serán tratados en los artículos correspondientes.

ARTICULO 38°

Todos los órganos de gobierno son responsables ante la Asamblea General o ante la Asamblea Seccional en su caso y de acuerdo con los presentes Estatutos podrán ser removidos de su función en cualquier momento y, de ser necesario, consignados ante las Comisiones Autónomas conforme al capítulo de "Sanciones" y los reglamentos propios de dichas Comisiones.

CAPITULO QUINTO

FACULTADES Y FUNCIONES DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.

LA ASAMBLEA GENERAL.

ARTICULO 39°

Son facultades de la Asamblea General:

a) Elegir a los miembros del Comité Ejecutivo y de las Comisiones Autónomas y Comisiones especiales.

b) Deliberar y resolver sobre el informe anual del Comité Ejecutivo, de las Comisiones Autónomas y de las Comisiones Especiales.

c) Deliberar y resolver acerca de las modificaciones al Contrato Colectivo de Trabajo, a los Estatutos Generales, a las disposiciones escalafonarias y a las demás normas del S.U.P. A.U.A.Q. que sean presentadas por los distintos Organos de Gobierno.

d) Aprobar el informa anual del Tesorero o en su caso solicitar una auditoría a personas competentes si no estuviese de acuerdo con las cuentas rendidas.

e) Modificar las cuotas ordinarias y dar lineamientos para el establecimiento de las extraordinarias.

f) Dictar la política general, interior y exterior, del S.U. P.A.U.A.Q., aprobar las transformaciones necesarias de éste, así como las asociaciones del S.U.P.A.U.A.Q. con otras organizaciones gremiales.

g) Deliberar y resolver, previo dictamen de la Comisión de Honor y Justicia, sobre la separación definitiva de algún miembro del sindicato.

h) Escuchar y resolver aquellas cuestiones generales que afecten la marcha normal del Sindicato.

EL CONSEJO CONSULTIVO.

ARTICULO 40°

Son facultades del Consejo Consultivo:

a) Estudiar los asuntos que habrán de ser propuestos a la Asamblea General.

b) Planear la estrategia adecuada para actualizar los acuerdos emanados de la Asamblea General.

c) Planear y ejecutar resoluciones urgentes en aquellos casos en que sea materialmente imposible convocar y reunir a la Asamblea General, en cuyo caso persistirá la obligación de informar y ratificar dicho acuerdo ante la Asamblea General.

d) Conocer y resolver en los conflictos inter-seccionales y, en general, en todos aquellos asuntos generales que requieran el consenso de todas las secciones sindicales.

EL COMITE EJECUTIVO.

ARTICULO 41°

El Comité Ejecutivo se compone de:

a) Un Secretario General,
b) Un Secretario de Asuntos Laborales (o de Conflictos),
c) Un Secretario, de Relaciones, Prensa y Propaganda,
d) Un Secretario de Actas, Archivo y Estadística y
e) Un Secretario de Finanzas (o Tesorero)

ARTICULO 42°

El Comité Ejecutivo será elegido mediante voto directo y personal de cada uno de los miembros del S.U.P.A.U.A.Q. constituidos en Asamblea General, para un período mínimo de dos años y máximo de cuatro años mediante una sola reelección. Cualquier miembro del Comité Ejecutivo que hubiese durado en su cargo cuatro años, podrá ser nuevamente elegido hasta que hayan transcurrido por lo menos dos años de su último cargo.

ARTICULO 43°

Son facultades y obligaciones del Comité Ejecutivo:

a) Tomar decisiones bajo su propia responsabilidad entre una sesión y otra del Consejo Consultivo.

b) Implementar, instrumentar y ejecutar las disposiciones y mandatos de la Asamblea General y del Consejo Consultivo.

c) Asumir la representación del Sindicato con plena personalidad jurídica.

d) Discutir en unión del Consejo Consultivo los proyectos de reformas o modificaciones a los instrumentos normativos y legales del Sindicato.

e) Rendir un informe anual a la Asamblea General de las actividades del Comité Ejecutivo, del Consejo Consultivo y de las Comisiones.

f) Emplazar a huelga de acuerdo a los procedimientos fijados en estos Estatutos y formar parte del Comité de Huelga del Sindicato.

g) Convocar a la Asamblea General y al Consejo Consultivo cuando sea necesario.

h) Coordinar las actividades de las Comisiones especiales.

i) Respetar y hacer respetar estos Estatutos.

j) Las demás que se deduzcan de la naturaleza propia de sus funciones.

EL SECRETARIO GENERAL.

ARTICULO 44°

Son facultades y obligaciones del Secretario General:

a) Representar legal y oficialmente al Sindicato y al Comité Ejecutivo.

b) Actuar como representante del Sindicato en todos los actos en que éste participe.

c) Resolver los problemas cuya solución inmediata no permita acuerdo previo con los demás miembros del Comité Ejecutivo, responsabilizándose ante el propio Comité de dichas resoluciones.

d) Firmar, en unión del Secretario que corresponda, la documentación y la correspondencia del Sindicato, así como las convocatorias para las asambleas, tanto ordinarias, como extraordinarias.

e) Presidir las asambleas, las sesiones del Consejo Consultivo, las sesiones del Comité Ejecutivo y autorizar y firmar las actas respectivas.

f) Ser miembro ex oficio de todas las Comisiones especiales.

g) Coordinar y presidir las actividades del Comité Ejecutivo.

h) Autorizar la documentación relativa al movimiento de fondos.

i) Informar de sus actividades a la Asamblea General y al Consejo Consultivo cuando éstos se lo demanden.

j) Las demás que se deduzcan de la naturaleza propia de sus funciones.

EL SECRETARIO DE ASUNTOS LABORALES (Y/O CONFLICTOS)

ARTICULO 45°

Son facultades y obligaciones del Secretario de Asuntos Laborales:

a) Asumir, junto con el Secretario General, la representación del Sindicato en los conflictos laborales individuales o colectivos.

b) Defender con la mayor diligencia el cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo.

c) Atender las relaciones laborales de los miembros del --- S.U.P.A.U.A.Q. y promover las demandas legales correspondientes.

d) Llevar registro de las demandas, convenios, reglamentos de trabajo y antecedentes de los conflictos de trabajo.

e) Promover una adecuada clasificación escalafonaria del personal académico conforme a lo estipulado en el Contrato Colectivo de Trabajo.

f) Acordar con el Secretario General los asuntos sometidos a su responsabilidad y coordinar sus actividades con los representantes seccionales correspondientes.

g) Las demás que se deduzcan de la naturaleza propia de sus funciones.

EL SECRETARIO DE FINANZAS (O TESORERO)

ARTICULO 46°

Son facultades y obligaciones del Secretario de Finanzas:

a) Recaudar las cantidades que correspondan al Sindicato por cuotas ordinarias, extraordinarias o cualquier otro pago y registrar su ingreso especificando todo procedente.

b) Depositar los fondos, bajo su más estricta responsabilidad, en la o las instituciones bancarias que acuerde el Comité Ejecutivo.

c) Retirar de la o las instituciones bancarias, conjuntamente con el Secretario General, los fondos que demande el funcionamiento del Sindicato, hacer los pagos necesarios y guardar los comprobantes respectivos.

d) Llevar al corriente los libros respectivos, de tal manera que pueda presentar la documentación al Comité Ejecutivo, al Consejo Consultivo o a la Asamblea General cuando fuere requerido para ello.

e) Presentar a la Asamblea General un inventario de los bienes del Sindicato y un balance general al inicio de cada año académico, especificando claramente el manejo de fondos.

f) Acordar con el Secretario General los asuntos de su cargo.

g) Las demás que se deduzcan de la naturaleza propia de sus funciones.

EL SECRETARIO DE ACTAS, ARCHIVO Y ESTADISTICA

ARTICULO 47°

Son facultades y obligaciones del Secretario de Actas, Archivo y Estadística:

a) Levantar las actas de las Asambleas Generales ordinarias y extraordinarias, de las asambleas y reuniones del Consejo Consultivo y del Comité Ejecutivo, actas que una vez leídas y aprobadas en la reunión inmediata posterior, deberá asentar en los libros respectivos.

b) Distribuir a los miembros del Comité Ejecutivo y a cada una de las Secciones del Sindicato, copia de los acuerdos que deban ser ejecutados por cada uno de ellos.

c) Tomar nota de la asistencia a las asambleas y demás actos

convocados por el Sindicato para que se hagan efectivas las sanciones que marquen los presentes Estatutos a las personas faltistas.

d) Actuar en representación del Secretario General cuando éste se halle impedido, pero sin firmar ni tomar acuerdos definitivos hasta no haber consultado con los demás miembros del Comité Ejecutivo.

e) Ocupar el puesto vacante del Secretario General, de manera interina, mientras se concluye el período natural y/o se convoca a nuevas elecciones.

f) Organizar la distribución interna de la correspondencia para que con toda oportunidad sea turnada a la Secretaría u órgano correspondiente, cuidando siempre de llevar al día el archivo de la documentación importante para el Sindicato.

g) Llevar al día y conforme al sistema que parezca más adecuado, el registro de todos los miembros del Sindicato, así como el inventario de los bienes del mismo S.U.P.A.U.A.Q.

h) Procurar que todos los miembros del Sindicato sean oportunamente enterados, tanto de las convocatorias para las asambleas, como de los acuerdos emanados de las mismas.

i) Las demás que se deduzcan de la naturaleza propia de sus funciones.

EL SECRETARIO DE RELACIONES, PRENSA Y PROPAGANDA.

ARTICULO 48°

Son facultades y obligaciones del Secretario de Relaciones, Prensa y Propaganda:

a) De acuerdo con el Secretario General, programar el funcionamiento interno del Comité Ejecutivo y del aparato administrativo del Sindicato, sometiéndolo a la aprobación del mismo Comité.

b) Vigilar el funcionamiento adecuado del Sindicato en sus diversas Secretarías y órganos, interviniendo para la solución de los problemas de organización o administración que se produzcan.

c) Vigilar que los miembros del Comité Ejecutivo y/o del Consejo Consultivo sean debidamente citados a las reuniones y asambleas.

d) Promover la organización de planes de cultura general, de asistencia a actos políticos y culturales y, en general, de

todo aquello que tienda a la superación de los miembros del Sindicato en todos los órdenes.

e) Asumir la dirección de las publicaciones regulares del Sindicato (periódicos, revistas y boletines), para difundir la plataforma de principios del Sindicato y promover el conocimiento de las actividades que realiza, manteniendo al personal académico informado de todos los asuntos de interés colectivo, sindical y académico.

f) Organizar campañas de propaganda que impulsen los propósitos del Sindicato y propicien la afiliación de nuevos miembros.

g) Acordar con el Secretario General los asuntos de su cargo.

h) Las demás que se dedeuzcan de la naturaleza propia de sus funciones.

LAS COMISIONES AUTONOMAS.

ARTICULO 49°

Cada una de las Comisiones Autónomas a que se refiere el Artículo 33° (Honor y Justicia, Vigilancia y Hacienda) se elegirá cada dos años en el seno de la Asamblea General ordinaria y estarán integradas por: a) un Presidente, b) un Secretario y c) dos Vocales.

ARTICULO 50°

Las Comisiones Autónomas sólo son responsables ante la Asamblea General y ante ella rendirán sus informes. Deberán, sin embargo, hacer las observaciones pertinentes a los demás órganos de gobierno para que éstos puedan ir corrigiendo sus deficiencias.

ARTICULO 51°

Son facultades y obligaciones de la Comisión de Honor y Justicia:

a) Conocer de las acusaciones que la Comisión de Vigilancia o cualquier otro miembro del Sindicato presenten en contra de alguno o algunos de los integrantes de los órganos de gobierno, cuando se pida la destitución de cargo sindical y emitir opinión que será resuelta en última instancia por la Asamblea General, o el órgano elector correspondiente.

b) Conocer de las acusaciones que la Comisión de Vigilancia o cualquier otro miembro del Sindicato presenten en contra de al-

guno o algunos de los miembros del S.U.P.A.U.A.Q., cuando se haya pedido la expulsión o la suspensión de derechos sindicales en los términos del capítulo de "Sanciones" estatutarias.

c) Aplicar las correcciones disciplinarias que correspondan, según el capítulo de "Sanciones", una vez que se hayan desahogado las diligencias necesarias para cada caso en particular y habiendo informado de todo ello a la Asamblea General.

ARTICULO 52°

Son facultades y obligaciones de la Comisión de Vigilancia:

a) Vigilar que los integrantes de los diferentes órganos de Gobierno y todos los miembros del S.U.P.A.U.A.Q., cumplan con sus funciones y con lo que disponen estos Estatutos.

b) Practicar las investigaciones necesarias a iniciativa -- propia o bien cuando algún órgano o socio del Sindicato de-- nuncie a la Comisión de alguna falta que amerite la aplica-- ción de correcciones disciplinarias o sanciones.

c) En su caso, pedir ante la Comisión de Honor y Justicia la aplicación de correcciones disciplinarias o sanciones.

d) Vigilar el proceso electoral para todos los órganos de gobierno en los términos que establecen estos Estatutos.

ARTICULO 53°

Son facultades y obligaciones de la Comisión de Hacienda:

a) Discutir y aprobar en primera instancia el presupuesto de ingresos y egresos del Sindicato y de las Secciones.

b) Inspeccionar la contabilidad del Sindicato, así como los documentos relativos al movimiento de fondos, cuando menos una vez al año, y vigilar el correcto uso y manejo de fondos y patrimonio del Sindicato por parte de los órganos de gobierno.

c) Analizar y en su caso aprobar las cuentas que rinda el Secretario de Finanzas, independientemente de la facultad que sobre este asunto tiene la Asamblea General (Artículo 39° inciso "d").

d) Presentar al Comité Ejecutivo estudios y proyectos tendientes a incrementar el patrimonio del Sindicato, así como para la administración del mismo.

LAS COMISIONES ESPECIALES

ARTICULO 54°

De acuerdo a lo especificado en el Artículo 34°, el Comité Ejecutivo podrá asesorarse en los aspectos sindicales, técnicos, sociales, culturales, administrativos y jurídicos con las comisiones que para la mejor marcha del S.U.P.A.U.A.Q. juzgue necesarias. Dichas comisiones dependerán totalmente del Comité Ejecutivo que las haya integrado, y se desintegrarán automáticamente cuando haya cesado su propia función o cuando sea elegido un nuevo Comité Ejecutivo.

Dichas Comisiones sólo serán responsables ante el Comité Ejecutivo, aunque pudieran en algún momento dado, a petición de éste, rendir informes generales ante la Asamblea General o el Consejo Consultivo.

ARTICULO 55°

Entre los muchos aspectos en que pudieran dichas Comisiones Especiales asesorar al Comité Ejecutivo, se podrán contar:

a) Una Comisión Jurídica, a cargo de los aspectos legales del Sindicato, tanto en los asuntos laborales (Ley Federal del Trabajo, etc.) generales, como en el asesoramiento particular de los miembros del Sindicato en sus demandas personales (laborales y civiles).

b) Una Comisión Técnica, que estudie la redacción, corrección, alcance y demás aspectos de contenido y forma de los documentos del Sindicato (Estatutos, Reglamentos, Contrato Colectivo, etc.)

c) Una Comisión Escalafonaria, encargada de asesorar al Comité Ejecutivo en la correcta aplicación y movimiento del Escalafón Académico.

d) Una Comisión de Seguridad Social, encargada de estudiar la correcta afiliación de los miembros del Sindicato al IMSS (ISSSTE?), atender las quejas por los malos servicios del mismo, y promover el mejoramiento de dichos servicios. Podrían también atender en el futuro, Indemnizaciones, Pensiones o Jubilaciones, Vivienda (INFONAVIT) y todas aquellas conquistas dentro de la Seguridad Social que pudiera adquirir el Sindicato en el futuro.

e) Una Comisión de Fomento Artístico y Cultural, encargada de organizar los festejos y, en general, todos aquellos actos que fomenten una mayor unión y una elevación cultural de los miembros del S.U.P.A.U.A.Q.

f) Una Comisión de Becas, encargada de fomentar el mejoramiento académico del personal sindicalizado, mediante cursos, conferencias, becas, etc.

LOS COMITES SECCIONALES.

ARTICULO 56°

De acuerdo a lo establecido en los Artículos 29, 30 y 31, la unidad básica del S.U.P.A.U.A.Q. es la SECCION, entendiéndose por ésta a la reunión de 15 o más miembros sindicalizados de una Escuela o Instituto. Dichos miembros sindicalizados se constituirán en Asamblea Seccional al inicio de cada año académico, tratándose en dicha asamblea los asuntos que competan a la vida interna de cada sección, la elección de representantes y autoridades seccionales o de los asuntos que deban ser tratados y resueltos en la Asamblea General.

ARTICULO 57°

Si un miembro del personal académico labora en varias dependencias de la U.A.Q., quedará adscrito de preferencia a la Sección en que más horas de trabajo tenga asignadas. De igual manera, para el cómputo de votos en cualquier elección o asunto general tratado, sólo se tomará en cuenta UN VOTO por persona, aunque ésta labore en varias dependencias.

ARTICULO 58°

Para dar coordinación y homogeneidad al trabajo sindical, las Secciones se sujetarán a los siguientes criterios generales:

a) En cada Sección serán elegidos los Comités Seccionales cada dos años, al inicio del año académico, pudiendo ser dichos representantes reelegidos una sola vez y dejando pasar por lo menos dos años para poder ocupar nuevamente un cargo representativo.

b) Los Comités Seccionales constarán de: 1) Un Secretario, 2) Un encargado de asuntos laborales y 3) Un Delegado al Consejo Consultivo.

c) Los Comités Seccionales podrán resolver los problemas laborales que no impliquen una seria violación al Contrato Colectivo de Trabajo o a los Reglamentos Internos de Trabajo en cada Escuela o Instituto, pues en dicho caso estará indicada la acción del Secretario de Asuntos Laborales (o de Conflictos) o del Comité Ejecutivo en pleno.

d) Los Comités Seccionales podrán decretar la suspensión de labores en su propia Escuela o Instituto, pero el decreto de

huelga sólo podrá ser declarado contando con el acuerdo y el apoyo del Consejo Consultivo

CAPITULO SEXTO

DE LAS ASAMBLEAS Y DEL

REGIMEN ELECTORAL

DE LAS ASAMBLEAS.

ARTICULO 59°

De acuerdo al Artículo 35 de la Asamblea General, constituida por todos los socios activos del S.U.P.A.U.A.Q., se reunirá en forma ordinaria al comenzar el año académico y en forma extraordinaria, cuando así lo juzguen necesario el Consejo Consultivo o el Comité Ejecutivo.

ARTICULO 60°

El Consejo Consultivo se reunirá mensualmente en forma ordinaria y en forma extraordinaria cuantas veces lo juzgue conveniente el Comité Ejecutivo. Igualmente las Asambleas Seccionales sesionarán mensualmente en forma ordinaria o con más frecuencia a juicio de los Representantes seccionales.

ARTICULO 61°

Se considerará como "tiempo suficiente" para las convocatorias respectivas, de UNA SEMANA en las reuniones ORDINARIAS y de UN DIA en las EXTRAORDINARIAS. Las convocatorias han de entregarse en propia mano (o confiarlas a personas responsables allegadas a los socios) y deberán expresar en forma clara el objeto de la asamblea, así como el tipo de sanción a que se harán acreedores quienes falten.

ARTICULO 62°

Se considerará como "quorum suficiente" para INICIAR cualquier reunión, la mitad de los socios convocados. Si pasada MEDIA HORA no se ha reunido quorum suficiente, se iniciará la reunión con los socios que estén presentes, desahogándose el Orden del Día previsto. Sólo en los casos de asambleas electorales deberá considerarse como "quorum mínimo", para que sea válida cualquier votación, la presencia de DOS TERCIOS de los miembros activos convocados. En caso de no reunirse el quorum mínimo, se procederá a convocar a una segunda asamblea electoral, especificándose en la convocatoria que de no reunirse el quorum mínimo, se procederá a la votación con los miembros presentes, teniendo dicha votación o elección validez general.

ARTICULO 63°

Una vez que el Secretario General o el Secretario Seccional hayan certificado el quorum necesario, se instalará la reunión sujetándose a las siguientes reglas:

a) Se leerá y discutirá el acta de la asamblea anterior.

b) Se leerán y discutirán la correspondencia o los documentos que deban ser conocidos por todos los socios.

c) Se leerán los informes de los órganos de gobierno y de las comisiones si los hubiere.

d) Se procederá a la discusión y aprobación de los informes anteriores.

e) Se discutirán los asuntos generales, en orden de importancia y una vez agotados los temas, se levantará la sesión.

ARTICULO 64°

Salvo la opinión en contrario de la Asamblea, los asuntos deberán sujetarse a discusión libre, otorgándose la palabra indistintamente a quien lo solicite y tomando en cuenta únicamente el orden de solicitud. Quien presida la asamblea cuidará que los oradores no sean interrumpidos, salvo en los casos siguientes:

a) Cuando el orador se exprese en forma insolente en contra de algún otro socio, de alguna autoridad o del Sindicato.

b) Cuando el orador haga alusión a hechos de la vida privada de algún otro socio.

c) Cuando el orador se encuentre en notorio estado inconveniente.

ARTICULO 65°

Los asuntos deberán ser aprobados mediante voto directo y personal de los socios activos presentes, tomándose en cuenta la simple mayoría para los asuntos ordinarios. Para asuntos de extrema importancia y para los procesos electorales en cualquier nivel, deberá reunirse una mayoría de DOS TERCIOS para que el proceso sea válido.

Se considerará un asunto "aprobado por unanimidad" cuando en los asuntos de mínima importancia ningún socio se exprese en forma contraria a la mayoría.

En casos de empate en los asuntos que requieran simple mayoría, la máxima autoridad presente en la asamblea tendrá voto de calidad.

ARTICULO 66°

Todos los socios deberán acatar los acuerdos emanados de

las asambleas legalmente constituidas y reconocer las elecciones hechas, aún cuando no hubiesen asistido a la asamblea respectiva o hubiesen votado en contra de la mayoría. En caso de que persista la duda sobre la validez de un acuerdo o u una elección, deberá elevar su queja ante la Comisión de Vigilancia y ésta a su vez procederá como crea conveniente.

DEL REGIMEN ELECTORAL

ARTICULO 67°

De conformidad con los Artículos 42, 49 y 58 inciso a), el proceso electoral se efectuará cada dos años para renovar al Comité Ejecutivo, las Comisiones Autónomas y los Comités Seccionales respectivamente. Dichos representantes podrán ser reelegidos para un solo período de dos años más, terminado el cual, sólo podrán ser elegidos nuevamente para un puesto representativo cuando hubiese transcurrido un período de dos años en que no hubiesen desempeñado ningún cargo.

ARTICULO 68°

Todo socio activo del S.U.P.A.U.A.Q. será elegible para cargos sindicales, siempre y cuando, a juicio de la Asamblea Generallno dedique un número incompatible de horas de trabajo fuera de la U.A.Q.

ARTICULO 69°

Todos los cargos sindicales, a cualquier nivel, son HONORARIOS y pueden ser revocados en el momento en que se cumplan los requisitos que marcan estos Estatutos. En todos los casos, la revocación de un cargo sindical ha de ser estudiado y resuelto por la Comisión de Honor y Justicia y sancionado por la Asamblea General, independientemente de las sanciones Estatutarias o Legales a que hubiere lugar.

ARTICULO 70°

Cada miembro del Personal Académico sindicalizado al servicio de la U.A.Q., tendrá derecho a un solo voto en las ocasiones pertinentes, independientemente de que trabaje simultáneamente en varias dependencias de la Universidad. Para ello, y de acuerdo a lo que establece el Artículo 57 de estos Estatutos, cada miembro del S.U.P.A.U.A.Q. tendrá como sección de adscripción (o filiación) aquella Escuela o Instituto en que más horas de trabajo desempeñe, siendo a través de dicha sección que vote o pueda ser votado o elegido para puestos sindicales.

ARTICULO 71°

El voto de cada miembro sindicalizado tiene el mismo valor, excepto en situaciones de empate, en las que el voto del Secretario General o del Secretario Seccional será de calidad decisiva.

ARTICULO 72°

Las convocatorias para renovación de cuadros sindicales han de ser publicadas por las autoridades salientes con la debida anticipación. En el caso del Comité Ejecutivo y de las Comisiones Autónomas, cuya renovación haya de efectuarse en la Asamblea General al principiar el año académico (Primera quincena de septiembre), la convocatoria ha de empezar a circular en los últimos días de agosto. En el caso de los Comités Seccionales, cuya renovación es aconsejable que se realice después de la Asamblea General, la convocatoria respectiva ha de circular en la primera semana de septiembre.

En ambas circunstancias, la Comisión Autónoma de Vigilancia estará atenta a que se cumplan en tiempo y lugar, tanto las convocatorias como las asambleas a que se hace mención en este artículo.

ARTICULO 73°

Cumplidos los requisitos en cuanto a las asambleas en sí mismas (Artículos 59 y ss. de estos Estatutos), en los casos de asambleas electorales ha de contarse con un quorum mínimo y con una mayoría de dos tercios (66%), para que cualquier votación sea válida. Se entiende que dicha mayoría, en el caso de la Asamblea General, ha de ser de la totalidad de los miembros del S.U.P.A.U.A.Q., y en el caso de las asambleas seccionales, a la totalidad de miembros de dicha Sección.

ARTICULO 74°

En caso de que a la primera votación ninguno de los candidatos propuestos alcanzare dicho total, se pospondrá una semana la elección definitiva. En todo proceso electoral la Comisión Autónoma de Vigilancia estará atenta a que se cumplan los presentes Estatutos.

ARTICULO 75°

Para que los cuadros representativos sindicales tengan sincronicidad en sus funciones, cuando un representante se ausentara de su cargo por cualquier causa justificada por más de tres meses (licencia, beca, enfermedad, renuncia o sanción estatutaria o legal), otro miembro del órgano de gobierno afectado tomará su lugar interinamente y terminará el período natural de gobierno. De esta manera los períodos electorales no se desfasarán, sino que siempre se ajustarán bianualmente para todo el S.U.P.A.U.A.Q.

ARTICULO 76°

En caso de que todo un órgano de gobierno renuncie a sus funciones (Comité Ejecutivo, Comisión Autónoma y/o Comité Seccional) en forma masiva, se citará a Asamblea extraordinaria y se procederá a nombrar en forma económica a representantes interinos. En el caso de un Comité Seccional, bastará que el Consejo Consultivo nombre los representantes

de entre los miembros de esa Sección. En el caso del Comité Ejecutivo o de una Comisión Autónoma, habrá de ser la Asamblea General quien nombre a los representantes interinos.

ARTICULO 77°

Cuando hubiese varios candidatos o planillas pretendiendo ocupar un mismo cargo u órganismo sindical, la lucha preelectoral se sujetará a las siguientes reglas:

a) La Comisión Autónoma de Vigilancia actuando como Comisón Electoral registrará las planillas o los candidatos independientes, con 30 días de anticipación a la fecha de la elección. No se admitirán registros después de la fecha indicada.

b) Las planillas o los candidatos independientes podrán hacer campañas propagandísticas expresando sus planes de trabajo, sus plataformas políticas, etc., siempre y cuando dicha propaganda no incurra en deslealtad al S.U.P.A.U.A.Q., injurie en forma directa o indirecta a organismos o personas públicas, universitarias o sindicales, o se exprese en forma inconveniente de los opositores sindicales. Para juzgar de la oportunidad o inoportunidad de cualquier propaganda, deberá sujetarse ésta a una revisión previa de la Comisión Autónoma de Vigilancia.

c) Durante una campaña pre-electoral, se procurará por todos los medios no lesionar el patrimonio cultural, artístico o de cualquier otra forma, ni atentar contra los bienes de la U.A.Q. o del S.U.P.A.U.A.Q., por lo cual queda estrictamente prohibido fijar propaganda o pintar directamente en las paredes.

d) De la misma manera, cualquier campaña pre-electoral ha de programarse fuera de las horas de clases, de tal manera que no se lesione directa o indirectamente el aprovechamiento y el trabajo académicos.

e) Toda propaganda ha de ir firmada. Si alguna planilla o candidato fuese sorprendido y hallado culpable de emplear medios desleales, anónimos, o cualquier otra forma de propaganda poco viril, que desdiga de la calidad académica de los contendientes, la Comisión Autónoma de Vigilancia retirará de inmediato el registro a dicha planilla o candidato. Se podrá apelar dentro de las 72 horas siguientes ante la Comisión de Honor y Justicia, aportando pruebas que pudieran justificar la inocencia de los inculpados. Fuera de dicho período de tiempo, toda apelación será inútil.

ARTICULO 78°

Para ocupar el puesto de Secretario General, y cualquier puesto en las tres Comisiones Autónomas, los candidatos han

de reunir las siguientes condiciones:

a) Estar en pleno ejercicio de sus derechos sindicales.

b) Ser de reconocida solvencia moral, no habiendo recibido sanciones de ninguna especie en su actuación sindical.

c) Tener por lo menos 30 años de edad y 5 de actuación ininterrumpida dentro del S.U.P.A.U.A.Q., requisitos ambos que pueden ser soslayados, en casos notoriamente especiales, por la Asamblea General.

d) Si el candidato ha desempeñado puestos administrativos dentro de la U.A.Q., se exigirá que durante su administración no haya lesionado los intereses del S.U.P.A.U.A.Q. o los derechos generales del personal académico.

e) Tener reconocida capacidad profesional (intelectual, técnica y académica) para desempeñar la labor que se le encomiende.

f) Haber sido notable su militancia sindical y su interés por la superación en todos los órdenes del S.U.P.A.U.A.Q.

ARTICULO 79°

Es obligación de todo miembro del S.U.P.A.U.A.Q. que haya terminado su gestión en cualquier puesto representativo, entregar mediante inventario pormenorizado y a más tardar 10 días después de toda elección, los bienes y documentos que hubiesen estado bajo su responsabilidad. En caso de que no se cumpla con esta obligación, sea por parte de quien entrega o de quien recibe, la Comisión Autónoma de Vigilancia exigirá que el Comité Ejecutivo fiscalice la entrega respectiva, independientemente de las sanciones a que haya lugar.

ARTICULO 80°

Ningún miembro del S.U.P.A.U.A.Q. podrá desempeñar dos cargos sindicales a un mismo tiempo, en cualquier nivel, ni podrá pertenecer a dos Comisiones simultáneamente.

ARTICULO 81°

Cualquier caso no previsto en cuanto al desarrollo de l las asambleas o de las elecciones, será resuelto por el Consejo Consultivo y ratificado o rectificado por la siguiente Asamblea General.

CAPITULO SEPTIMO

DEL PATRIMONIO DEL SINDICATO

ARTICULO 82°

El patrimonio del S.U.P.A.U.A.Q. se integrará:

a) Con los bienes muebles e inmuebles que inmediata y directamente adquiera para los fines sindicales.

b) El dinero que actualmente le pertenezca por cualquier concepto, incluyendo créditos a su favor.

c) Los donativos que se le otorguen.

d) Las aportaciones que la U.A.Q. establezca a su favor.

e) Las aportaciones económicas de los miembros del S.U.P.A.U.A.Q.

ARTICULO 83°

Cada uno de los miembros del Sindicato está obligado a contribuir para incrementar el patrimonio y cubrir los gastos que requiera el funcionamiento del S.U.P.A.U.A.Q. con las siguiente aportaciones:

a) Cuota ordinaria: Un 0,5% mensual de los ingresos brutos que perciba en la U.A.Q.

b) Cuotas extraordinarias: las que apruebe la Asamblea General y que nunca excederán del 1.0% del ingreso total mensual de cada socio.

ARTICULO 84°

Las cuotas establecidas en la fracción a) del artículo que antecede se aplicarán para sufragar los gastos ordinarios que requiera el funcionamiento del Sindicato, y las establecidas en la fracción b) del mismo se aplicarán para los fines especiales para los que hubieran sido decretadas. Cuando exista un remanente de las cuotas a que se refiere este artículo, será aplicado a un fondo bancario para beneficio del S.U.P.A.U.A.Q.

ARTICULO 85°

Todos los miembros del Sindicato, desde el momento de solicitar y firmar su afiliación, otorgan su consentimiento para que la U.A.Q. les descuente de sus salarios las cuotas establecidas en el artículo 83 del presente capítulo.

ARTICULO 86°

La administración del patrimonio del S.U.P.A.U.A.Q. estará bajo la responsabilidad del Comité Ejecutivo, de acuerdo a las atribuciones que le otorgan estos Estatutos. El manejo de fondos estará a cargo del Secretario de Finanzas, responsable directo de la debida utilización y contabilización de los mismos.

Para el retiro de fondos depositados en instituciones de crédito se requerirá en forma mancomunada, las firmas del Secretario General y del Secretario de Finanzas en funciones. Podrá establecerse, de acuerdo con la Comisión Autónoma de Hacienda, una "Caja Chica", por una cantidad de dinero razonable, destinada a gastos menores e inmediatos.

ARTICULO 87°

Unicamente podrán enajenarse o gravarse los muebles e inmuebles que formen parte del patrimonio del Sindicato por acuerdo mayoritario de la Asamblea General.

ARTICULO 88°

El Comité Ejecutivo, por conducto del Secretario de Finanzas rendirá ante la Asamblea General, cuenta de la administración del patrimonio del Sindicato cada año, en la asamblea ordinaria que se celebre al inicio del ciclo académico.

CAPITULO OCTAVO

DE LAS SANCIONES Y

CORRECCIONES DISCIPLINARIAS

ARTICULO 89°

Para conservar la unidad y disciplina dentro del S.U.P.A.U.A.Q. y lograr que todos los miembros sindicalizados cumplan con las obligaciones derivadas de estos Estatutos, se podrán aplicar las siguientes sanciones y correcciones disciplinarias:

a) Amonestación escrita.

b) Suspensión en los derechos sindicales hasta por 6 meses.

c) Destitución del cargo sindical.

d) Expulsión del Sindicato.

ARTICULO 90°

Serán amonestados por escrito, debiendo ser leída dicha amonestación ante la Asamblea General y ante las asambleas seccionales, los miembros del Sindicato que:

a) En forma voluntaria y frecuente violen los acuerdos del Sindicato.

b) Por indisciplina o cualquier otra causa no cumplan e inviten a no cumplir a otros con los Estatutos y demás normas del Sindicato.

c) Por causas injustificadas no asistan a las asambleas y demás actos a que hubiesen sido debidamente convocados.

d) No acepten comisiones sindicales o no participen con la debida disciplina en los actos de importancia del Sindicato, sin causa justificada.

ARTICULO 91°

Serán suspendidos en sus derechos sindicales hasta por 6 meses:

a) Quienes se muestren voluntaria y repetidamente contrarios a la política y a los principios del Sindicato.

b) Cuando por negligencia culpable no se cumplan las comisiones sindicales y esto afecte de modo grave el funcionamiento o la existencia misma del Sindicato.

c) Quienes realicen actos de agresión contra algún miembro del Sindicato.

d) Quienes se presten a colaborar con las autoridades universitarias o personas o grupos contrarios al Sindicato en contra de éste.

e) Quienes habiendo sido amonestados por escrito, incurran en las mismas faltas.

ARTICULO 92°

Serán destituidos de sus cargos sindicales:

a) Quienes no cumplan con las obligaciones que los Estatutos establecen para cada cargo en particular.

b) Quienes no citen a asamblea o reunión de trabajo con la regularidad que establecen los Estatutos, los reglamentos internos o las necesidades inaplazables del Sindicato o la Sección.

c) Quienes se extralimiten o usurpen funciones.

d) Quienes demuestren falta de probidad en el desempeño de sus funciones.

e) Quienes por una gestión administrativa impropia lesionen los intereses del Sindicato en forma grave e irreparable.

f) Quienes realicen y coadyuven en la realización de asambleas espurias, fraudes electorales o de campañas dolosas, que denigren y falseen la imagen de legalidad del S.U.P.A. U.A.Q.

ARTICULO 93°

Serán expulsados del Sindicato:

a) Quienes sostengan principios y/o desarrollen actividades contrarias a la existencia y dignidad del Sindicato.

b) Quienes realicen actos de traición al Sindicato, entendiéndose como tales los realizados en colusión con cualquier autoridad, organización o persona antagónica al Sindicato y que causen a éste un perjuicio grave.

c) Quienes se presenten a realizar sus labores ordinarias, rompiendo un acuerdo previo y legal de huelga o suspensión de labores, decidido por el Sindicato.

d) Quienes malversen los fondos o usen mal del patrimonio del Sindicato.

e) Quienes persistan en la actitud consignada en el inciso f) del artículo 92, aún cuando no hubiesen ostentado cargo alguno o hubiesen sido ya destituídos de éste.

ARTICULO 93° bis (Transitorio)

La Comisión de Vigilancia y la Comisión de Honor y Justicia, presentarán a la mayor brevedad posible ante la consideración de la Asamblea General, un Reglamento de Sanciones donde se establezcan los procedimientos de acusación, investigación, juicio y apelación, para ser estudiada y aprobado por ésta. Establecerán también en forma precisa y clara las condiciones mínimas de "readmisión" de socios, cuando ésta proceda.

CAPITULO NOVENO

DE LA HUELGA

ARTICULO 94°
La huelga general sólo podrá ser decretada por la Asamblea General en sesión ordinaria o extraordinaria con el voto afirmativo de dos terceras partes (66%) del total de socios afiliados al S.U.P.A.U.A.Q.

ARTICULO 95°
En caso de huelga el Comité Ejecutivo se constituirá en Comité de Huelga, con plenas facultades para tratar el conflicto hasta su terminación.

ARTICULO 96°
Con excepción del Comité Ejecutivo constituido en Comité de Huelga, que mantendrá la representación legal del Sindicato ante las autoridades universitarias o cualquier otra persona jurídica o moral, todas las demás autoridades y órganos normales del Sindicato entrarán en receso total mientras dure la huelga.

ARTICULO 97°
Todos los miembros del Sindicato están indefectiblemente obligados a respetar y acatar las disposiciones del Comité de Huelga y a desempeñar los servicios que se les encomienden, relacionados con la huelga.

ARTICULO 98°
El Comité de Huelga estará obligado a informar a los miembros del Sindicato en una forma constante, del desarrollo que vaya tomando el movimiento y en su caso promover la reunión de la Asamblea de Representantes para aprobar los acuerdos y tácticas a seguir.

CAPITULO DECIMO

DISOLUCION DEL SINDICATO

VIGENCIA Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS

ARTICULO 99°
Son causas para la disolución del Sindicato las fijadas por la Lay Federal del Trabajo, careciendo de toda validez la determinación que se tome al respecto bajo coacción física o moral.

ARTICULO 100°
En caso de disolución, el patrimonio del Sindicato pasará a los trabajadores en forma proporcional a su total contribución sindical. En esas circunstancias, la Comisión Autónoma de Hacienda y la Comisión Autónoma de Vigilancia actuarán conjuntamente como "Comisión Luquidadora".

ARTICULO 101°
Los presentes Estatutos regirán para todos los miembros del S.U.P.A.U.A.Q. a partir de su aprobación por la Asamblea General en la sesión ordinaria de septiembre de 1975.

ARTICULO 102°
Estos Estatutos podrán ser reformados o adicionados de acuerdo al siguiente procedimiento:

a) Cualquiera de los órganos del Sindicato o de los miembros del mismo podrán proponer reformas o adiciones a estos Estatutos, las que han de ser formuladas por escrito y dirigidas al Comité Ejecutivo, el que tendrá obligación de presentarlas a la siguiente Asamblea General ordinaria.

b) La Asamblea General será el único órgano de gobierno que podrá reformar y adicionar, en forma transitoria o definitiva los presentes Estatutos. Dichas adiciones y reformas han de ser discutidas y aprobadas por una mayoría de dos tercios (66%) de todos los socios afiliados al Sindicato y entrarán en vigor inmediatamente después de su aprobación.

Querétaro, Qro., septiembre de 1975.

EL COMITE EJECUTIVO DEL S.U.P.A.U.A.Q.

LA COMISIÓN REDACTORA DE LOS ESTATUTOS.

INDICE

CAPITULO PRIMERO. PRINCIPIOS GENERALES.....1
Principio de Solidaridad 1
Principio de Libertad de Asociación.....1
Principio de Autonomía.....1
Principio Democrático.....2
Principio de Representación 2
Principio de Independencia 2
Principio de Transformación 2
Principio de Adecuación Histórica 2
Principio de Defensa de la Cultura 3
Principio de Responsabilidad.....3

CAPITULO SEGUNDO. DISPOSICIONES GENERALES 3
Constitución y denominación.....3
Domicilio.....3
Duración.....3
Objetivos y plan de acción 3

CAPITULO TERCERO. DE LOS MIEMBROS DEL SINDICATO 5
Quiénes son miembros del Sindicato, la afiliación y por qué el Sindicato es "UNICO" 6
De los miembros activos. Derechos y obligaciones....6
De los miembros en licencia especial 8
De los miembros no activos.....8
De la salida definitiva del S.U.P.A.U.A.Q.....9

CAPITULO CUARTO. ESTRUCTURA DEL SINDICATO.....10
Disposiciones Generales. Las Secciones 10
Del sistema y de los órganos de gobierno.....10
La Asamblea General.....11
El Consejo Consultivo.....11

CAPITULO QUINTO. FACULTADES Y FUNCIONES DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.....12
Facultades de la Asamblea General.....12
Facultades del Consejo Consultivo.....13
El Comité Ejecutivo 13
Facultades y obligaciones del Comité Ejecutivo.....14
Facultades y obligaciones del Secretario Gral.....14
Facultades y obligaciones del Secretario de Asuntos Laborales (y/o conflictos).....15
Facultades y obligaciones del Secretario de Finanzas (ó Tesorero).....16
Facultades y obligaciones del Secretario de Actas, Archivo y Estadística.....16
Facultades y obligaciones del Secretario de Prensa y Propaganda (o de Organización y Propaganda o de Relaciones).....17
Las Comisiones Autónomas.....18
Facultades y obligaciones de la Comisión de Honor y Justicia.....18
Facultades y obligaciones de la Comisión de Vigilancia.....19
Facultades y obligaciones de la Comisión de Hacienda.....19
Las Comisiones Especiales.....20
Los Comités Seccionales.....21

CAPITULO SEXTO. DE LAS ASAMBLEAS Y DEL REGIMEN ELECTORAL.....22
De las asambleas.....22
Convocatorias.....22
Quorum "suficiente" para iniciar una reunión.....22
Quorum "mínimo" para asambleas electorales.....22
Instalación, discusión, votación en asambleas.....23
Del Régimen electoral.....24
Elección y reelección.....24
Convocatorias para elección.....25
Votaciones en las asambleas electorales.....25
Candidatos, planillas, propaganda pre-electoral. Reglas.....26
Condiciones para ocupar ciertos cargos sindicales....26
Entrega y recepción de cargos sindicales.....27

CAPITULO SEPTIMO. DEL PATRIMONIO DEL SINDICATO.....28
Cuotas ordinarias y extraordinarias.....28
Administración del patrimonio del Sindicato.....29

CAPITULO OCTAVO. DE LAS SANCIONES Y CORRECCIONES DISCIPLINARIAS.....29
Amonestación por escrito.....29
Suspensión en los derechos sindicales hasta por 6 meses.....30
Destitución de cargo sindical.....30
Expulsión del Sindicato.....31

CAPITULO NOVENO. DE LA HUELGA.....32
Quién decreta la huelga.....32
El Comité de Huelga.....32
Obligaciones de los miembros del Sindicato.....32
Obligaciones del Comité de Huelga.....32

CAPITULO DECIMO. DISOLUCION DEL SINDICATO. VIGENCIA Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS.....32
Causas de disolución.....32
El patrimonio del Sindicato en caso de disolución....33
Cómo adicionar o reformar los Estatutos.....33